

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/25/3363

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – חובת מעסיק לבדיקת אשרה של עובד זר), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1א1. 1. בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, אחרי סעיף 1א יבוא :

"חובת בדיקת 1א1. (א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה אלא אם כן רישיון של עובד זר בדק, באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, שיש לו רישיון בתוקף למשך כל תקופת עבודתו אצלו, וכי על פי סוג הרישיון ותנאיו הוא רשאי להעסיקו אצלו.

(ב) קיבל אדם לעבודה עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, בלא שמילא את חובתו לפי סעיף קטן (א), חזקה היא שהיה מודע לכך שהעובד אינו רשאי לעבוד בישראל, אלא אם כן הוכיח אחרת."

דברי הסבר

לצורך מניעת העסקה של שוהים בלתי חוקיים פיתחה רשות האוכלוסין ממשק מקוון לבדיקת אשרות עבודה של זרים. בעזרת ממשק זה, יכול מעסיק לבדוק האם עובד זר הוא בעל אשרה בתוקף. בדיון שקיימה הוועדה המיוחדת לעובדים זרים ביום 21 בפברואר 2023, הציג ראש מינהל אכיפה ברשות האוכלוסין וההגירה קושי בהוכחת יסוד נפשי לעניין עבירה של העסקת עובד זר ללא אשרה, לנוכח טענת מעסיקים של עובדים זרים שאין להם אשרה בתוקף, כי העובד הציג בפניהם אשרת עבודה שהתבררה כמזויפת. מוצע לתקן את חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991, ולחייב מעסיק לבדוק, טרם קבלת עובד זר לעבודה, את אשרת העובד הזר באמצעות הממשק של רשות האוכלוסין וההגירה, ולקבוע חזקה כי מעסיק שלא בדק את האשרה והעסיק עובד לא חוקי אז היה מודע לכך שהעובד אינו רשאי לעבוד בישראל, אלא אם הוכיח אחרת. בכך תצומצם תופעת העסקת העובדים הזרים הבלתי חוקיים בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.